

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2124/2539

นายแพทย์ บรรจง กรลักษณ์
นาย แผ้ว กรลักษณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

โจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสามในคดีนี้กับพวกต่อศาลชั้นต้นขอให้แสดงกรรมสิทธิ์และเรียกทรัพย์สินโดยอ้างว่าวันที่5เมษายน2484บ. ด้วยความยินยอมของจ. เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์โดยบ. ยอมรับเอาที่ดินโฉนดเลขที่1841กับที่ดินโฉนดเลขที่1842ของโจทก์และบ. ด้วยความรู้เห็นยินยอมของจ. ยอมให้โจทก์เข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่419พร้อมสิ่งปลูกสร้างหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างเข้าครอบครองโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วในพ.ศ.2499โจทก์ได้ปลูกสร้างตึกเลขที่234สูง5ชั้นชั้นล่างของตึกนี้ซึ่งปลูกอยู่ในโฉนดเลขที่419ด้านติดถนนมหาจักรกัณเป็นห้องเลขที่214/4และได้เปลี่ยนแปลงห้องแถวไม้แต่เดิมโดยรื้อของเก่าออกแล้วปลูกเป็นตึกอาคารพาณิชย์2ชั้นรวม7คูหาโจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างที่โจทก์สร้างขึ้นขอให้พิพากษาว่าที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของโจทก์ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่419พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของพิพากษายกฟ้องโจทก์ฟ้องคดีนี้ว่าโจทก์ได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่419เฉพาะส่วนปลูกตึก5ชั้นและเรือนไม้เลขที่234และตึกแถวเลขที่214/4ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่419พร้อมด้วยสิ่ง

ปลูกสร้างดังกล่าวเป็นของโจทก์และขอให้เพิกถอนการโอนแม้ในคดีก่อนมีประเด็นเรื่องแลกเปลี่ยนที่ดินกันหรือไม่แต่ก็มีประเด็นเรื่องครอบครองปรปักษ์หรือไม่ด้วยซึ่งเป็นประเด็นเรื่องเดียวกันส่วนประเด็นเรื่องขอให้เพิกถอนนิติกรรมเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกันประเด็นครอบครองปรปักษ์โจทก์จึงต้องห้ามมิให้นำคดีดังกล่าวมาฟ้องกันอีกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อ พ.ศ. 2499 โจทก์สร้างตึก 5 ชั้น และเรือนไม้เลขที่ 234 ขึ้นบนบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 419 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ชั้นล่างของตึกด้านติดถนนมหาจักร ได้กันเป็นห้องเลขที่ 214/4 โดยได้รับความยินยอมจากนางสาวบุตรีเจ้าของกรรมสิทธิ์ หลังจากนั้นโจทก์ได้เข้าครอบครองและอยู่อาศัยในตึกและเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 419 เฉพาะส่วนโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยสุจริตติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนที่ปลูกตึกและเรือนไม้และห้องดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักษ์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาวบุตรีได้ยื่นคำร้องต่อเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ขอโอนตึกและเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 โดยอ้างว่าปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 419 ให้แก่จำเลยที่ 3 ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมของนางสาวบุตรีทั้งที่จำเลยทั้งสามทราบดีว่าตึกและเรือนไม้และห้องดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์จึงได้ทำหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวทางเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าวและได้แนะนำให้โจทก์ดำเนินการทางศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2512 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาวบุตรีได้โอน

กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 419 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยที่ 3 โดยระบุว่าสิ่งปลูกสร้างที่โอนกันนั้น มีตึกแถว 2 ชั้น 7 คูหา ริมถนนมหาจักรเท่านั้น ซึ่งมิได้รวมถึงตึก 5 ชั้น และเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เพราะจำเลยทั้งสามทราบถึงกรรมสิทธิ์ของโจทก์เป็นอย่างดีอยู่แล้ว และตามพินัยกรรมของนางสาวบุตรีเจ้าของที่ดินก็มิได้ระบุทรัพย์สินมรดกรวมถึงตึก 5 ชั้นและเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 ของโจทก์ไว้ด้วยแต่อย่างใดจำเลยทั้งสามไม่เคยโต้แย้งสิทธิและรบกวนการครอบครองของโจทก์ ดังนั้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่มีอำนาจขอโอนตึก 5 ชั้น และเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 ให้แก่จำเลยที่ 3 เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของนางสาวบุตรีขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 419 เฉพาะส่วนที่ปลูกตึก 5 ชั้นและเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 ถนนมหาจักรเนื้อที่ 43 ตารางวา พร้อมตึก 5 ชั้น และเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้ใส่ชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินด้วย ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 เพิกถอนคำร้องขอโอนตึก 5 ชั้น และเรือนไม้เลขที่ 234 และห้องเลขที่ 214/4 ให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ยื่นไว้ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หากไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ถึงแก่กรรมนายสิทธิา กรลักษณ์ ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ตึกและเรือนไม้เลขที่ 234 กับห้องเลขที่ 214/4 เป็นของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอดอนคำร้องฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 ที่ขอโอนอาคารดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 ที่ยื่นไว้ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเสีย หากไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามฎีกาว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เข้ากับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 736-737/2524 ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลอุทธรณ์เห็นว่า ฝ่ายจำเลยมิได้อุทธรณ์ จึงไม่วินิจฉัยให้ศาลฎีกาเห็นว่าเหตุที่จำเลยทั้งสามมิได้อุทธรณ์ก็เพราะว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชนะคดี แต่จำเลยทั้งสามก็ยื่นคำแก้อุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เข้ากับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 736-737/2524 จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ด้วยว่าฟ้องโจทก์คดีนี้เข้ากับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 736 -737/2524 หรือไม่ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ชอบศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวไปโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาใหม่เพราะข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนเพียงพอแก่การวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวแล้วข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสามในคดีนี้กับพวกต่อศาลแพ่งเรื่องขอให้แสดงกรรมสิทธิ์และเรียกทรัพย์สินโดยอ้างว่าวันที่ 5 เมษายน 2484 นางสาวบุตรี กรลักษณ์ ด้วยความยินยอมของนางสาวจ้ารวยเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับโจทก์ โดยนางสาวบุตรียอมรับเอาที่ดินโฉนดเลขที่ 1841 กับที่ดินโฉนดเลขที่ 1842 ตำบลดาวคนองฝั่งเหนือ (บางน้ำชล) อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรีของโจทก์ และนางสาวบุตรีด้วยความรู้เห็นยินยอมของนางสาวจ้ารวย ยอมให้โจทก์เข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 419 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หลังจาก

นั้นต่างฝ่ายต่างเข้าครอบครองโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วใน พ.ศ. 2499 โจทก์ได้ปลูกสร้างตึกเลขที่ 234 สูง 5 ชั้น ชั้นล่างของตึกนี้ซึ่งปลูกอยู่ในโฉนดเลขที่ 419 ด้านติดถนนมหาจักรกั้นเป็น ห้องเลขที่ 214/4 และได้เปลี่ยนแปลงห้องแถวไม้แต่เดิมโดยรื้อของเก่าออกแล้วปลูก ตึกอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น รวม 7 คูหาโจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการ ครอบครองและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างที่โจทก์สร้างขึ้นขอให้พิพากษาว่าที่ ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของโจทก์ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 419 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยความสงบเปิดเผยด้วย เจตนาเป็นเจ้าของ พิจารณาพิพากษายกฟ้อง ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 736-737/2524 โจทก์ฟ้องคดีนี้ว่าโจทก์ได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 419 เฉพาะส่วนปลูก ตึก 5 ชั้น และเรือนไม้เลขที่ 234 และตึกแถวเลขที่ 214/4ถนนมหาจักร ขอให้ศาล พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 419 พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นของโจทก์และ ขอให้เพิกถอนการโอนเห็นว่าแม้ในคดีก่อนมีประเด็นเรื่องแลกเปลี่ยนที่ดินกันหรือไม่ แต่ก็มีประเด็นเรื่องครอบครองปรปักษ์หรือไม่ด้วยโจทก์รื้อรื้อรื้อฟ้องกันอีกในประเด็น ที่ได้วินิจฉัยไว้ในคดีก่อน ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องเดียวกันคือครอบครองปรปักษ์ ส่วน ประเด็นเรื่องขอให้เพิกถอนนิติกรรมเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกันประเด็นครอบครอง ปรปักษ์โจทก์จึงต้องห้ามมิให้นำคดีดังกล่าวมาฟ้องกันอีกในประเด็นที่วินิจฉัยโดย เหตุเดียวกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ-จารุณี ตันตยาคม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ